คำพิพากษาศาลฎีกาที่ ๓๓๐๘/๒๕๖๗

นาย ก โจทก์ที่ ๑
นาง ข โจทก์ที่ ๒

บริษัท ส จำกัด จำเลย

ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗
พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง

เรื่อง จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองและให้มีผลทันทีโดยโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความผิด ไม่เคยทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์

โจทก์ทั้งสองฟ้องว่า เมื่อวันที่ ๒ กันยายน ๒๕๔๕ จำเลยจ้างโจทก์ที่ ๑ เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นหัวหน้าแผนกคอมพิวเตอร์ ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๓๐,๗๘๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๘ ของเดือน เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๓๙ จำเลยจ้างโจทก์ที่ ๒ เข้าทำงานเป็นลูกจ้าง ตำแหน่งสุดท้ายเป็นผู้จัดการส่วนบัญชีต้นทุน ค่าจ้างอัตราสุดท้ายเดือนละ ๔๐,๙๘๐ บาท กำหนดจ่ายค่าจ้างทุกวันที่ ๒๖ ของเดือน ต่อมาวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ จำเลยมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ทั้งสองและให้มีผลทันทีโดยโจทก์ทั้งสองไม่ได้กระทำความผิด ไม่เคยทำให้จำเลยได้รับความเสียหาย จึงเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้บังคับจำเลยชดใช้ค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ที่ ๑ เป็นเงิน ๖,๔๐๒,๒๔๐ บาท แก่โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๔๐๐,๐๐๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ของต้นเงินแต่ละจำนวนดังกล่าว นับแต่วันฟ้องเป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ทั้งสอง

จำเลยให้การว่า เมื่อวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ เวลาประมาณ ๑๐ นาฬิกา โจทก์ที่ ๑ สมัครใจยื่นใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือเอง โดยระบุว่ามีความประสงค์ขอลาออกจากการเป็นพนักงานของบริษัท ฯ ตั้งแต่วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปและขอรับเงินช่วยเหลือเป็นกรณีพิเศษ ๓๐๐ วันของอัตราเงินเดือนพื้นฐานที่รับอยู่ในปัจจุบัน โดยการลาออกครั้งนี้เป็นความสมัครใจของข้าพเจ้าเองทุกประการและข้าพเจ้าไม่ประสงค์จะเรียกร้องสิทธิใด ๆ จากบริษัทฯ อีกต่อไป ซึ่งจำเลยอนุมัติให้จำเลยที่ ๑ ลาออกไปแล้ว ต่อมาเวลาประมาณ ๑๓.๓๐ นาฬิกา โจทก์ที่ ๑ กลับมาแจ้งต่อนาย ป ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารว่าไม่ประสงค์ลาออกและขอยกเลิกการลาออก นาย ป จดบันทึกไว้ในใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือ แล้วแจ้งโจทก์ที่ ๑ ว่าการลาออกของโจทก์ที่ ๑ ได้รับการอนุมัติจากจำเลยและมีผลตามกฎหมายแล้วไม่สามารถยกเลิกการลาออกได้ โจทก์ที่ ๑ จึงแจ้งคณะกรรมการบริษัทของจำเลยให้ออกหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างให้หนึ่งฉบับ จำเลยจึงได้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้แก่โจทก์ที่ ๑ ตามความประสงค์และโจทก์ที่ ๑ รับต้นฉบับหนังสือดังกล่าวไปด้วยตนเอง จำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ แต่โจทก์ที่ ๑ ขอลาออกเอง จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม และโจทก์ที่ ๑ ไม่มีอำนาจฟ้องเพราะโจทก์ที่ ๑ ระบุในใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือสละสิทธิที่จะไม่เรียกร้องเงินอื่นใด

อีกต่อไป จึงไม่มีสิทธิฟ้องเรียกร้องค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ เนื่องจากจำเลยได้รับผลกระทบจากปัญหาเศรษฐกิจโลกและในประเทศถดถอยลงอย่างต่อเนื่อง จำเลยพิจารณาผลการปฏิบัติงานและการประเมินผลงานประจำปีรวมทั้งความสามารถในการทำงานของโจทก์ที่ ๒ แล้วจำเป็นต้องมีหนังสือเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ ที่ทำงานทับซ้อนกับอีกคนหนึ่ง โดยจ่ายค่าชดเชย สินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าและเงินอื่น ๆ ให้แก่โจทก์ที่ ๒ ครบถ้วนแล้ว จำเลยไม่ได้กลั่นแกล้งหรือเลือกปฏิบัติการเลิกจ้างโจทก์ที่ ๒ จึงไม่เป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม ขอให้ยกฟ้อง

ศาลแรงงานกลางพิจารณาแล้วพิพากษาให้จำเลยจ่ายค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมให้แก่โจทก์ที่ ๒ เป็นเงิน ๔๓๕,๙๖๐ บาท พร้อมดอกเบี้ยอัตราร้อยละ ๗.๕ ต่อปี นับถัดจากวันฟ้อง (วันที่ ๒๕ มิถุนายน ๒๕๖๓) เป็นต้นไปจนถึงวันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๔ และอัตราร้อยละ ๕ ต่อปี ตั้งแต่วันที่ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๔ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์ที่ ๒ ทั้งนี้ อัตราดอกเบี้ยให้ปรับเปลี่ยนลดลงหรือเพิ่มขึ้นตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งตราขึ้นตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา ๗ บวกด้วยอัตราเพิ่มร้อยละ ๒ ต่อปี แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๗.๕ ต่อปี ตามที่โจทก์ที่ ๒ ขอและให้ยกฟ้องโจทก์ที่ ๑

โจทก์ที่ ๑ อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษแผนกคดีแรงงานพิพากษายกคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนของโจทก์ที่ ๑ และย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงในส่วนของโจทก์ที่ ๑ ให้ยุติและเพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดี แล้วมีคำพิพากษาใหม่ไปตามรูปคดี

จำเลยฎีกา โดยได้รับอนุญาตจากศาลฎีกา

ศาลฎีกาแผนกคดีแรงงานตรวจสำนวนประชุมปรึกษาแล้ววินิจฉัยว่า โจทก์ที่ ๑ ลาออกจากการเป็นลูกจ้างจำเลยโดยสมัครใจ ไม่ได้ถูกเลิกจ้าง และจำเลยไม่ได้ยินยอมให้โจทก์ที่ ๑ ยกเลิกการลาออก โจทก์ที่ ๑ ไม่มีอำนาจฟ้องเรียกค่าเสียหายจากการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมได้ โดยศาลแรงงานกลางยังไม่ได้รับฟังและวินิจฉัยข้อเท็จจริงว่า หนังสือบอกเลิกสัญญาลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่นาย ป มีหนังสือบอกเลิกสัญญาในนามบริษัท จำเลยถือว่าจำเลยยินยอมยกเลิกการลาออกของโจทก์ที่ ๑ แล้วหรือไม่ เหตุใดจำเลยจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ที่ ๒ ผู้ถูกจำเลยเลิกจ้างทำนองเดียวกันกับโจทก์ที่ ๑ และตามใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือของโจทก์ ๑ ที่ระบุว่า ค่าบอกกล่าวและเงินพิเศษรวม ๓ เดือน แต่เหตุใดจำเลยจึงจ่ายเพียงค่าบอกกล่าว ๒ เดือน ในวันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ ในอัตราเท่ากันกับที่โจทก์ที่ ๒ ผู้ถูกเลิกจ้างได้รับแต่ไม่จ่ายเงินพิเศษเพิ่มให้ตรงกับข้อความที่ระบุไว้จึงเท่ากับว่าเป็นคำพิพากษาที่ไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยนั้น คำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนของโจทก์ที่ ๑ จึงไม่ชอบด้วยพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง จึงให้ยกคำพิพากษาของศาลแรงงานกลางในส่วนของโจทก์ที่ ๑ แล้วย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงดังกล่าวข้างต้นให้ชัดเจนเพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดี แล้วพิพากษาในส่วนของโจทก์ที่ ๑ ใหม่ตามรูปคดี

คดีมีปัญหาที่ต้องวินิจฉัยตามฎีกาของจำเลยว่า คำพิพากษาศาลแรงงานกลางชอบด้วยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ หรือไม่ จำเลยฎีกาสรุปได้ความว่า ศาลแรงงานกลางพิจารณาพยานหลักฐานที่คู่ความทั้งสองฝ่ายนำสืบมาครบถ้วนแล้วโดยรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยว่า ใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือของโจทก์ที่ ๑ มีผลสมบูรณ์ สัญญาจ้างแรงงานของโจทก์ที่ ๑ และจำเลยจึงสิ้นสุดลง ผู้มีอำนาจยกเลิกใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือของโจทก์ที่ ๑ จะต้องเป็นกรรมการบริษัทของจำเลยที่มีอำนาจ แต่นาย ป ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายบริหารเป็นเพียงพนักงานระดับผู้บริหารเท่านั้น ไม่ใช่กรรมการบริษัทของจำเลย กรรมการ บริษัทของจำเลยไม่ได้รับรู้หรือยินยอมยกเลิกใบลาออกของโจทก์ที่ ๑ และนาย ป ก็ไม่ได้รับมอบหมายเป็นลายลักษณ์อักษรให้กระทำการยกเลิกใบลาออกของโจทก์ที่ ๑ แทนจำเลยแม้นาย ป จะฉีกใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือ แต่ใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือก็ยังคงมีอยู่ไม่ได้ถูกยกเลิกการฉีกใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือจึงไม่มีผล การที่นาย ป ออกหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างแล้วส่งทางไปรษณีย์ในภายหลังให้แก่โจทก์ที่ ๑ ทำนองเดียวกับโจทก์ที่ ๒ เป็นไปตามความประสงค์ของโจทก์ที่ ๑ และเป็นการกระทำโดยพลการของนาย ป จำเลยไม่ได้ยินยอมยกเลิกการลาออกของโจทก์ที่ ๑ แต่อย่างใด และเหตุที่จำเลยจ่ายค่าบอกกล่าวล่วงหน้าเพียง ๒ เดือนในอัตราที่เท่ากันกับโจทก์ที่ ๒ ผู้ถูกเลิกจ้าง แต่ไม่จ่ายเงินพิเศษเพิ่มให้ตรงกับข้อความที่ระบุไว้ เพราะเป็นการจ่ายเงินผิดผลาดให้แก่โจทก์ที่ ๑ ขาดไปในส่วนเงินเพิ่มพิเศษอีก ๑ เดือนเป็นเงินจำนวน ๓๐,๗๘๐ บาท จำเลยยินยอมจ่ายเงินดังกล่าวพร้อมดอกเบี้ยตามกฎหมายนับแต่วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๓ เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จให้แก่โจทก์ที่ ๑ เห็นว่า พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. ๒๕๒๒ มาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง บัญญัติว่า คำพิพากษาหรือคำสั่งของศาลแรงงานให้ทำเป็นหนังสือและต้องกล่าวหรือแสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยนั้น คดีนี้โจทก์ที่ ๑ ฟ้องว่าจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ โดยโจทก์ที่ ๑ ไม่ได้กระทำความผิด ถือเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม จำเลยให้การว่าจำเลยไม่ได้เลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ แต่โจทก์ที่ ๑ สมัครใจยื่นใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือเองและจำเลยอนุมัติให้โจทก์ที่ ๑ ลาออกแล้วแม้ต่อมาโจทก์ที่ ๑ กลับมาแจ้งต่อนาย ป ว่าไม่ประสงค์จะออกและขอยกเลิกการลาออกก็ตาม ซึ่งนาย ป จดบันทึกไว้ในใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือแล้ว และแจ้งโจทก์ที่ ๑ ว่าการลาออกของโจทก์ที่ ๑ ได้รับการอนุมัติจากจำเลยและมีผลตามกฎหมายแล้ว ไม่สามารถยกเลิกการลาออกได้ โจทก์ที่ ๑ จึงแจ้งคณะกรรมการบริษัทของจำเลยให้ออกหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างให้หนึ่งฉบับ จำเลยจึงได้ทำหนังสือบอกเลิกสัญญาจ้างฉบับลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ให้แก่โจทก์ที่ ๑ ตามความประสงค์และโจทก์ที่ ๑ รับต้นฉบับหนังสือดังกล่าวไปด้วยตนเอง จึงไม่ใช่การเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม คดีในส่วนของโจทก์ที่ ๑ จึงมีประเด็นแห่งคดีที่ศาลแรงงานกลางต้องวินิจฉัยว่า โจทก์ที่ ๑ ลาออก หรือจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ และการเลิกจ้างดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรม หรือไม่ ซึ่งศาลแรงงานกลางรับฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยในเบื้องต้นแล้วว่าการแสดงเจตนาลาออกของโจทก์ที่ ๑ ตามใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือ มีผลตามกฎหมายและไม่อาจถอนได้เว้นแต่นายจ้างจะยินยอมด้วย แต่ปัญหาจำเลยยินยอมให้โจทก์ที่ ๑ ยกเลิกการลาออกหรือไม่ อันเป็นเรื่องที่เกี่ยวเนื่องกับการแสดงเจตนาลาออกของโจทก์ที่ ๑ มีผลตามกฎหมายหรือไม่ ซึ่งเป็นประเด็น

แห่งคดีนั้น ปรากฏว่าศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงและวินิจฉัยเพียงว่านาย ป ไม่มีอำนาจอนุมัติการลาออก ผู้มีอำนาจอนุมัติการลาออกคือกรรมการผู้จัดการตามที่ปรากฏในใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือการที่นาย ป บันทึกในใบแสดงความจำนงลาออกและขอรับเงินช่วยเหลือไว้ว่า พนักงานขอยกเลิกไม่เซ็นเอกสารลาออก ถือไม่ได้ว่าจำเลยยินยอมยกเลิกการลาออกของโจทก์ที่ ๑ เท่านั้น โดยศาลแรงงานกลางยังไม่ได้ฟังข้อเท็จจริงว่า หนังสือบอกเลิกสัญญาลงวันที่ ๓๐ มีนาคม ๒๕๖๓ ที่นาย ป มีหนังสือบอกเลิกสัญญาในนามบริษัทจำเลยถือว่าจำเลยยินยอมยกเลิกการลาออกของโจทก์ที่ ๑ แล้วหรือไม่ เหตุใดจำเลยจึงมีหนังสือบอกเลิกสัญญาแก่โจทก์ที่ ๒ ผู้ถูกจำเลยเลิกจ้างทำนองเดียวกันกับโจทก์ที่ ๑ และเหตุใดจำเลยจึงจ่ายสินจ้างแทนการบอกกล่าวล่วงหน้าเพียง ๒ เดือน ในอัตราเท่ากันกับที่โจทก์ที่ ๒ ผู้ถูกเลิกจ้างได้รับแต่ไม่จ่ายเงินพิเศษเพิ่มให้โจทก์ที่ ๑ ให้ตรงกับข้อความที่ระบุไว้เพื่อวินิจฉัยว่าจำเลยยินยอมให้โจทก์ที่ ๑ ยกเลิกการลาออกและจำเลยเลิกจ้างโจทก์ที่ ๑ โดยการเลิกจ้างดังกล่าวเป็นการเลิกจ้างที่ไม่เป็นธรรมหรือไม่ ดังที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยไว้คำพิพากษาของศาลแรงงานกลางในส่วนของโจทก์ที่ ๑ จึงไม่ได้แสดงข้อเท็จจริงที่ฟังได้โดยสรุปและคำวินิจฉัยในประเด็นแห่งคดีพร้อมด้วยเหตุผลแห่งคำวินิจฉัยไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ ๒๕๒๒ ที่ศาลอุทธรณ์คดีชำนัญพิเศษวินิจฉัยว่าคำพิพากษาศาลแรงงานกลางในส่วนของโจทก์ที่ ๑ ไม่ชอบด้วยมาตรา ๕๑ วรรคหนึ่ง ให้ยกคำพิพากษาในส่วนของโจทก์ที่ ๑ และย้อนสำนวนไปให้ศาลแรงงานกลางฟังข้อเท็จจริงในส่วนของโจทก์ที่ ๑ ให้เพียงพอแก่การวินิจฉัยชี้ขาดประเด็นแห่งคดีดังกล่าว ศาลฎีกาของจำเลยฟังไม่ขึ้น

พิพากษายืน
